UMOWA NAJMU POJAZDU ZASTĘPCZEGO

Numer umowy Abacus Sp. z o. o. ……

zawarta w …… w dniu ……

I. Dane Wynajmującego: **1.** Nazwa: **Abacus Sp. o. o.** **2.** Adres: **Ul. Zakopiańska 58b, 30-418 Kraków** **3.** NIP: **677 10 49527** **4.** REGON: **351047060** **5.** Tel: **+48 533 801 801** **6.** Mail: **wynajem@abacuscars.pl**	**II. Dane Najemcy:** 1. Nazwa/Imię i Nazwisko: …… …… 2. Adres: …… 3. KRS/EDG/PESEL: …… 4. NIP/REGON: …… 5. Tel/mail: …… 6. Pełnomocnik: ……
III. Dane pojazdu zastępczego: 1. Marka: …… 2. Numer rejestracyjny: …… 3. Okres najmu od…… do …… 4. Cena najmu PLN netto/dobę:…… 5. Kierujący pojazdem zastępczym: ……	**IV. Dane uszkodzonego pojazdu:** **1.** Marka: …… **2.** Numer rejestracyjny: …… **3.** Rok produkcji: …… **4.** Towarzystwo ubezpieczeń: ……
V. Dane dot. zdarzenia: 1. Miejsce: …… 2. Data: …… 3. Numer szkody: ……	**VI. Dane właściciela uszkodzonego pojazdu:** Imię i nazwisko/Nazwa firmy: …… …… Adres: ……
VII. Dane dotyczące sprawcy: 1. Imię i Nazwisko: …… 2. Marka pojazdu:…… 3. Numer rejestracyjny: …… 4. Numer polisy OC: …… 5. Towarzystwo ubezpieczeń: ……	**VIII. Wydanie/zwrot pojazdu zastępczego:** 1. Data wydania pojazdu: …… Podpis Najemcy: …… 2. Data zwrotu pojazdu: …… Podpis Najemcy: ……

IX. Uwagi:

1. Czy na miejscu zdarzenia była policja: TAK / NIE
2. Czy została sporządzone oświadczenie sprawcy: TAK / NIE
3. Czy pojazd jest przedmiotem umowy leasingu/umowy kredytowej (właściwe podkreślić): TAK / NIE

…… ……

Abacus Sp. z o. o. Najemca

(CZYTELNIE IMIĘ I NAZWISKO) *(CZYTELNIE IMIĘ I NAZWISKO)*

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU ODSZKODOWANIA ZA WYNAJEM POJAZDU ZASTĘPCZEGO
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW"

Ja niżej podpisany/a ……..
zamieszkały/a w ……ul……..
PESEL……..,
lub
Spółka ……
z siedzibą w ……przy ul. ……
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
……,KRS……NIP……,
REGON……,

reprezentowana przez:
(reprezentacja przez Zarząd/ Wspólników/ Pełnomocnika) - zgodnie z odpisem z KRS (i pełnomocnictwem), którego kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Upoważnienia,

jako Mocodawca – będący/a właścicielem / współwłaścicielem / leasingobiorcą / posiadaczem pojazdu marki……numer rejestracyjny …… zwanego dalej „pojazdem" – uszkodzonego w wyniku szkody komunikacyjnej, zgłoszonej w **Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW"** (zwanym dalej „Ubezpieczycielem") i zarejestrowanej pod numerem ……

niniejszym upoważnia nieodwołalnie

Abacus Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273990, nr NIP: 6771049527 REGON: 351047060 (zwaną dalej „Spółką") –

do uzyskania przez Spółkę od Ubezpieczyciela w moim imieniu bezpośredniej wypłaty odszkodowania wynikającego ze szkody komunikacyjnej zarejestrowanej pod numerem …… do kwoty odpowiadającej kosztom wynajmu pojazdu zastępczego (w zakresie zaakceptowanym przez Ubezpieczyciela w autoryzacji wynajmu) udokumentowaną:

- umową najmu (wraz z protokołem zwrotu pojazdu w przypadku ewentualnego przedłużenia umowy) oraz
- fakturą VAT za wynajem pojazdu.

Wpłata winna zostać dokonana przez Ubezpieczyciela na konto o numerze:
PEKAO S.A.: 70 1240 2294 1111 0010 6862 2481, lub na inne konto wskazane przez Spółkę.

Na wypadek:
- dokonanej przez Ubezpieczyciela odmowy wypłaty odszkodowania w całości lub w części,
- przyznania odszkodowania w wysokości niższej aniżeli rzeczywiste koszty wynajmu Pojazdu,
- nie dokonania wypłaty na rzecz Spółki w terminie 30 dni od dnia zakończenia umowy najmu,

Mocodawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się zapłacić za wynajem pojazdu firmie **Abacus Sp. z o.o.** odpowiednio w całości lub w części w terminie wyznaczonym przez Spółkę. Jednocześnie oświadcza, że w przypadku gdy **Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW"** odmówi wypłaty, wszelkie zastrzeżenia i reklamacje będzie składał bezpośrednio do **Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW".**
W razie wypłaty odszkodowania, Spółka zaliczy je na poczet wierzytelności wobec Mocodawcy.

Odwołanie niniejszego upoważnienia nie może nastąpić bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Niniejsze upoważnienie nie wygasa z chwilą śmierci Mocodawcy.

Oświadczam, że:

1. mam możliwość odliczenia:
- ☐ **50% wartości podatku VAT**
- ☐ **100% wartości podatku VAT**

2. ☐ **nie mam możliwości odliczenia podatku VAT**

……
(Data i pieczątka)

……
(podpis Mocodawcy oraz data)

Warunki Najmu Pojazdów Zastępczych
z Ubezpieczenia OC Sprawcy Szkody Ubezpieczonego w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW" z siedzibą w Warszawie

Niniejsze Warunki Najmu Pojazdów Zastępczych z Ubezpieczenia OC Sprawcy Szkody Ubezpieczonego w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW" z siedzibą w Warszawie, zwane dalej Warunkami Najmu określają szczegółowe warunki umów najmu Pojazdów zawieranych i wykonywanych przez Abacus Sp. z o.o. z Poszkodowanymi, którzy zostali pozbawieni możliwości korzystania ze swojego pojazdu na skutek zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi sprawca szkody objęty w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW" ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Definicje

1. **Poszkodowany** – osoba fizyczna będąca konsumentem lub przedsiębiorcą, jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33^1 Kodeksu cywilnego lub osoba prawna, pozbawiona możliwości korzystania ze swojego pojazdu na skutek zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi sprawca szkody objęty w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW" ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
2. **TUW** – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW" z siedzibą w Warszawie, przy ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033284, kapitał zakładowy 27.821.604,00 PLN, o numerze NIP: 5261033426.
3. **Umowa najmu** – zawarta na czas określony, w formie dokumentowej lub pisemnej, umowa najmu Pojazdu zastępczego regulująca prawa i obowiązki Stron - Wynajmującego oraz Najemcy, który jest jednocześnie Poszkodowanym.
4. **Umowa o współpracy** – Umowa współpracy w zakresie najmu pojazdów zastępczych z OC sprawcy szkody ubezpieczonego w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW" zawarta pomiędzy TUW i Wynajmującym w Warszawie dnia 17.10.2019 r.
5. **Wynajmujący** - Abacus Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58b, 30-418 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000273990, kapitał zakładowy 500 000,00 PLN, o numerze NIP: 6771049527.
6. **Najemca** – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33^1 Kodeksu cywilnego lub osoba prawna, która zawarła jako Poszkodowany umowę najmu Pojazdu zastępczego z Wynajmującym.
7. **Użytkownik** – osoba fizyczna wskazana przez Najemcę jako upoważniona do prowadzenia Pojazdu. Najemca, który jest osobą fizyczną może wskazać siebie jako Użytkownika.
8. **Zamówienie najmu** – informacja o potrzebie najmu pojazdu zastępczego dla Poszkodowanego, przekazana do Wynajmującego przez TUW lub przez Poszkodowanego, za pośrednictwem infolinii Wynajmującego tel. nr 533 801 801 lub mailowo na adres tuw@abacuscars.pl, zawierająca dane Poszkodowanego (imię, nazwisko lub nazwę/firmę), jego numeru telefonu, numer szkody nadany przez TUW, informację o segmencie pojazdu uszkodzonego ze wskazaniem jego marki i modelu, informację o miejscu wynajmu (podstawienia pojazdu) i planowaną datę rozpoczęcia najmu oraz ewentualne dodatkowe informacje. W przypadku gdy Zamówienia najmu dokonuje TUW, dodatkowo przekazuje informację o zasadnym czasie najmu. W przypadku gdy zamówienia najmu dokonuje Poszkodowany lub osoba przez niego upoważniona Wynajmujący przed zawarciem umowy najmu i wydaniem pojazdu potwierdza w TUW zasadność najmu i ustala zasadny czas najmu. Akceptacja zamówienia i jego przyjęcie do realizacji są potwierdzane przez Wynajmującego tą samą drogą.
9. **Forma dokumentowa** – forma dokonania czynności w rozumieniu przepisu art. 77^2 oraz 77^3 kodeksu cywilnego pomiędzy Najemcą a Wynajmującym, przez którą należy rozumieć w szczególności: wiadomość e- mail, sms, nagranie rozmowy telefonicznej, oświadczenie woli utrwalone na tablecie.
10. **Pojazd** – pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, który stanowi przedmiot umowy najmu. Pojazd stanowi własność Wynajmującego lub Wynajmujący posiada tytuł prawny do rozporządzania Pojazdem, w szczególności jest uprawniony do zawierania umów najmu.
11. **Warunki Najmu** – niniejsze Warunki Najmu Pojazdów Zastępczych z Ubezpieczenia OC Sprawcy Szkody Ubezpieczonego w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW" z siedzibą w Warszawie, określające prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego, wypełniający – w stosunku do Konsumenta - obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. W razie sprzeczności postanowień umowy najmu z Warunkami Najmu pierwszeństwo mają Warunki Najmu.

Najemca i Użytkownik

12. Użytkownikiem może zostać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
    1) posiada i przedstawi ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport);
    2) posiada i przedstawi ważny dokument uprawniający do kierowania kategorią pojazdów, którą objęty jest pojazd, który ma być przedmiotem najmu;
    3) będzie zgłoszony w charakterze Użytkownika przez Najemcę;
    4) w przypadku gdy będzie zawierał umowę najmu przedstawi dowód swojego umocowania do zawarcia w imieniu Najemcy umowy najmu (np. pełnomocnictwo);
    5) poda numer szkody zgłoszonej do TUW jako ubezpieczyciela sprawcy szkody spowodowanej u Najemcy przez ubezpieczonego w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;
    6) Poda markę i model pojazdu, który został uszkodzony na skutek szkody spowodowanej przez sprawcę ubezpieczonego u Zleceniodawcy.
13. Najemcą w umowie najmu zawartej zgodnie z niniejszymi Warunkami Najmu może zostać Poszkodowany, który będąc:
    1) osobą fizyczną występującą w charakterze konsumenta lub przedsiębiorcy, spełnia łącznie warunki wskazane w pkt 12 ppkt 1, 2, 5 i 6;
    2) osobą prawną lub jednostka organizacyjną, o której mowa w art. 33^1 Kodeksu cywilnego, spełni warunek z pkt 12 ppkt 5 - 6, i której reprezentant będzie prawidłowo umocowany.
14. Wymogi wskazane w pkt 12 ppkt 1 - 3 oraz w pkt 13 ppkt 2 obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub Użytkownika przedmiotowych wymogów Wynajmujący będzie uprawniony do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej lub dokumentowej.

Wynajmowany Pojazd i jego odbiór

15. Przedmiotem najmu będzie Pojazd odpowiadający segmentowi pojazdu Poszkodowanego, który został uszkodzony w wyniku zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi sprawca szkody objęty w TUW ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W przypadku gdy Wynajmujący nie będzie dysponował takim pojazdem, przedmiotem umowy najmu będzie pojazd z segmentu wyższego przy zachowaniu stawki najmu obowiązującej dla pojazdu z segmentu, do którego należy uszkodzony pojazd Poszkodowanego. Za zgodą Poszkodowanego lub osoby działającej w jego imieniu Wynajmujący może wynająć pojazd z segmentu niższego niż segment do jakiego należy pojazd uszkodzony.

16. Wynajmujący zobowiązany jest do dostarczenia Pojazdu Najemcy lub Użytkownikowi we wskazane przez niego miejsce na terytorium Polski w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od chwili dokonania Zamówienia najmu. Na życzenie Najemcy lub Użytkownika Wynajmujący wyda pojazd w jednym ze swoich punktów, których lista stanowi załącznik do Umowy o współpracy oraz załącznik do umowy najmu. Punkty Wynajmującego czynne są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 08:00 do 18:00.

Dodatkowe zabezpieczenia od Najemcy lub Użytkownika

17. Wynajmujący w związku z umową najmu zawieraną i realizowaną na podstawie niniejszych Warunków Najmu nie będzie wymagał od Najemcy lub Użytkownika żadnych dodatkowych zabezpieczeń, w tym w szczególności:
1) wyrażania zgody na weryfikację w biurach informacji gospodarczej na podstawie Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych;
2) wymagania posiadania karty kredytowej lub debetowej i zgody na ich obciążenie;
3) uiszczenia kaucji.

Obowiązki Najemcy i Użytkownika w związku z korzystaniem z Pojazdu

18. Poruszanie się Pojazdem poza granicami Polski na terenie państw Unii Europejskiej wymaga uprzedniego poinformowania o tym Wynajmującego w formie elektronicznej na adres e-mail: tuw@abacuscars.pl, natomiast wyjazd Pojazdem poza granice Unii Europejskiej wymaga obligatoryjnej zgody Wynajmującego wyrażonej w formie dokumentowej. Najemca oraz Użytkownik odpowiadają solidarnie na zasadach ogólnych wobec Wynajmującego za wszelkie szkody wynikłe z tytułu nieprzestrzegania postanowień niniejszego punktu. Korzystanie z Pojazdu poza granicami Polski wiąże się z koniecznością poniesienia przez Najemcę wszelkich kosztów związanych z ewentualnymi naprawami, awarią, holowaniem w zakresie w jakim nie zostaną pokryte przez ubezpieczyciela.

19. Najemca, Użytkownik i osoba, o której mowa w pkt 39 ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w państwach, na obszarze których porusza się Pojazdem, w tym dotyczących wyposażenia Pojazdu, co nie uprawnia jednak do ingerencji w Pojazd bez uprzedniej odrębnej zgody Wynajmującego udzielonej w formie pisemnej lub dokumentowej. Koszty dostosowania Pojazdu do szczególnych wymogów obciąża wyłącznie Najemcę.

20. Najemca jest zobowiązany do zachowania oznakowania Pojazdu i nie zasłaniania go. Usunięcie lub zasłonięcie oznaczeń Pojazdu możliwe jest tylko po uzyskaniu uprzedniej odrębnej zgody Wynajmującego udzielonej w formie pisemnej lub dokumentowej.

21. Najemca, Użytkownik i osoba, o której mowa w pkt 39 są zobowiązani do uiszczania opłat za parkowanie, opłat autostradowych i innych opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej, mandatów karnych, grzywien oraz należności nałożonych przez odpowiednie organy w związku z naruszeniem przepisów prawa. Obowiązek zapłaty innych należności wynikłych z korzystania z Pojazdu podczas trwania umowy najmu jest obowiązkiem Najemcy, Użytkownika i osoby, o której mowa w pkt 39, chyba że wykażą, iż obowiązek zapłaty powstał z winy Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kwot, które Wynajmujący zapłacił z tytułu opłat, mandatów, grzywien oraz innych należności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które powstały w związku z korzystaniem z Pojazdu przez Najemcę, Użytkownika lub jakąkolwiek osobę, której Najemca lub Użytkownik przekazali pojazd.

Zwrot Pojazdu

22. Zwrot Pojazdu może nastąpić tylko na terenie Polski w miejscu wskazanym przez Najemcę lub Użytkownika, w tym także w jednym z punktów Wynajmującego, wskazanych w załączniku do Umowy o współpracy oraz w załączniku do umowy najmu, w godzinach 08:00 – 18:00. Zabronione jest przekazywanie kluczyków, dokumentów od Pojazdu osobom nieuprawnionym. Zwrot Pojazdu jest potwierdzany protokołem odbioru podpisanym przez Wynajmującego i Najemcę lub Użytkownika. Jeżeli Najemca lub Użytkownik uchyla się od udziału w odbiorze Pojazdu lub/i od podpisania protokołu odbioru, Wynajmujący może dokonać odbioru Pojazdu wraz z jednostronnym podpisaniem protokołu odbioru.

Zawarcie umowy najmu, okres najmu, przedłużenie umowy najmu

23. Warunkiem zawarcia przez Wynajmującego umowy najmu jest:
1) pozytywne zweryfikowanie Najemcy i Użytkownika w zakresie wskazanym w pkt 12 i 13, w tym przedstawienie przez Najemcę lub Użytkownika wskazanych tam dokumentów;
2) zaakceptowanie niniejszych Warunków Najmu przez Najemcę lub osobę bądź podmiot działający w jego imieniu, które otrzyma wraz z umową najmu;
3) złożenie Zamówienia najmu.

24. Zawarcie umowy najmu następuje w formie dokumentowej lub pisemnej przez Najemcę lub prawidłowo umocowanego przedstawiciela Najemcy i Wynajmującego na warunkach określonych w umowie najmu, w Zamówieniu najmu oraz w niniejszych Warunkach Najmu. W przypadku większej liczby Najemców ich odpowiedzialność jest solidarna.

25. TUW określa każdorazowo okres najmu pojazdu zastępczego, dokonując w razie potrzeby jego przedłużenia na kolejne okresy (autoryzacja najmu). TUW ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego z tytułu czynszu najmu pojazdu zastępczego wyłącznie za okres najmu objęty autoryzacją.

Zwrot Pojazdu, rozwiązanie umowy najmu, przedłużenie najmu na okres nie objęty autoryzacją

26. Umowa najmu rozwiązuje się w dacie w niej wskazanej, a w przypadku autoryzacji przez TUW kolejnego okresu najmu, wraz z jego upływem.

27. Wynajmujący, w przypadku nie otrzymania od TUW informacji o autoryzacji najmu, w tym jego przedłużeniu, podejmie próbę powiadomienia o tym Najemcy, na podany przy zawieraniu umowy najmu nr telefonu, wzywając do niezwłocznego wskazania miejsca, na terytorium Polski, w którym przedstawiciel Wynajmującego będzie mógł dokonać odbioru Pojazdu. Najemca może poinformować Wynajmującego, że samodzielnie zwrócić pojazd w jednym z punktów Wynajmującego wskazanych w załączniku do Umowy o współpracy oraz załączniku do umowy najmu – w takim przypadku Najemca ma obowiązek zwrotu pojazdu nie później niż w ciągu 2 godzin od chwili upływu okresu najmu pojazdu zastępczego.

28. W przypadku nie poinformowania Najemcy przez Wynajmującego lub TUW o autoryzacji dalszego okresu najmu, Najemca jest zobowiązany zwrócić Pojazd, przed zakończeniem okresu najmu, na terytorium Polski w miejscu uprzednio ustalonym z Wynajmującym w chwili zawarcia umowy najmu lub w późniejszym terminie poprzez kontakt telefoniczny z infolinią Wynajmującego na nr telefonu 533-801-801. W przypadku braku ustalenia przez Najemcę lub Użytkownika miejsca zwrotu pojazdu w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym Najemca jest zobowiązany samodzielnie zwrócić pojazd w jednym z punktów Wynajmującego wskazanych w załączniku do Umowy o współpracy oraz załączniku do umowy najmu.

29. Najemca, po zakończeniu okresu najmu wynikającego z zawartej umowy najmu lub po upływie okresu objętego dalszą autoryzacją najmu przez TUW jest uprawniony do dalszego korzystania z Pojazdu na własny koszt, tylko i wyłącznie gdy przed upływem terminu na zwrot Pojazdu zawrze z Wynajmującym odrębną umowę lub porozumienie odnośnie dalszego okresu najmu. W takim przypadku do dalszego okresu najmu nie mają zastosowania niniejsze Warunki Najmu tylko odrębny Regulamin wynajmującego.

30. W przypadku odmowy przez Towarzystwo zapłaty należności z tytułu najmu Pojazdu i/lub innych należności wynikających z umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do ich zapłaty na rzecz Wynajmującego w terminie 14 dni od dnia wezwania. Zawarcie umowy najmu Pojazdu na zasadach

wskazanych w niniejszych Warunkach Najmu nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego roszczeń wobec Najemcy i Użytkownika z tytułu szkód jakie zostaną wyrządzone na skutek naruszenia przez nich umowy najmu lub niniejszych Warunków Najmu oraz z tytułu szkód, za które Najemca i Użytkownik odpowiadają na podstawie niniejszych Warunków Najmu.

31. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej lub dokumentowej, żądając jednocześnie zwrotu Pojazdu, gdy:

1) Najemca lub Użytkownik korzysta z Pojazdu w sposób sprzeczny z umową najmu, niniejszymi Warunkami Najmu lub przeznaczeniem Pojazdu;
2) Najemca lub Użytkownik zaniedbuje Pojazd do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie jego wartości;
3) Najemca lub Użytkownik udostępnia Pojazd osobom, które nie są w rozumieniu niniejszych Warunków Najmu uprawnione do korzystania z Pojazdu;
4) Pojazd przekroczy granice Unii Europejskiej bez zgody Wynajmującego, o której mowa w pkt 18 lub przekroczył granice Polski w ramach Unii Europejskiej bez poinformowania Wynajmującego zgodnie z pkt 18.

32. W przypadkach wskazanych w pkt 31 Najemca i Użytkownik ponoszą wobec Wynajmującego pełną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.

33. W przypadkach, o których mowa w pkt 31 oraz w razie opóźnienia w zwrocie Pojazdu ponad 2 godziny Wynajmujący może odebrać Pojazd na koszt Najemcy. Wynajmujący zastrzega możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich współpracujących z Wynajmującym w zakresie windykacji.

34. W przypadku niedokonania zwrotu Pojazdu w uzgodnionym terminie oraz gdy opóźnienie przekroczy 2 godziny Wynajmujący, w uzasadnionych przypadkach, może złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Najemcę i/lub Użytkownika oraz jest uprawniony do obciążenia Najemcy czynszem najmu za bezumowne korzystanie z Pojazdu.

35. W przypadkach, o których mowa w pkt 31 Wynajmujący uprawniony jest także do unieruchomienia Pojazdu. Wynajmujący oświadcza, iż Pojazd posiada zamontowane urządzenie GPS oraz system umożliwiający unieruchomienie Pojazdu.

Stan pojazdu w chwili rozpoczęcia wynajmu, zobowiązanie Najemcy do zwrotu pojazdu w tym samym stanie oraz obowiązki informacyjne Najemcy

36. Najemca otrzymuje Pojazd zatankowany do pełna, czysty oraz sprawny technicznie, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością oraz zwrócić w stanie, w jakim znajdował się w chwili wydania go Najemcy wraz z kluczykami, pilotem, dokumentami oraz całym wyposażeniem Pojazdu.

37. Najemca jest zobowiązany poinformować Użytkownika oraz osobę, o której mowa w pkt. 39 o obowiązkach wynikających z niniejszych Warunków Najmu i umowy najmu. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za zaniechania lub działania Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby, której pojazd zostanie udostępniony przez Najemcę lub Użytkownika, jak za własne zaniechania lub działania.

Przekazywanie Pojazdu przez Najemcę lub Użytkownika

38. Najemca lub Użytkownik nie może przekazać Pojazdu osobie trzeciej lub innemu podmiotowi do używania, w szczególności w podnajem, dzierżawę czy użyczenie bez uprzedniej zgody Wynajmującego z zastrzeżeniem pkt 39. Najemca i Użytkownik ponoszą pełną odpowiedzialność za osobę trzecią lub inny podmiot, któremu przekażą Pojazd.

39. Najemca ma prawo użyczenia pojazdu członkowi rodziny lub osobie, z którą pozostaje w bliskich relacjach osobistych, jeżeli osoba ta korzystała wcześniej z pojazdu Najemcy, który został uszkodzony na skutek zdarzenia drogowego spowodowanego przez sprawcę objętego w TUW ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za osobę, o której mowa w niniejszym ustępie.

40. Najemca i Użytkownik zobowiązani są do zapewnienia używania Pojazdu w sposób określony w umowie, odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu Pojazdu, a ponadto zobowiązują się do:

1) stosowania rodzaju paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika;
2) zapoznania się z dokumentacją Pojazdu, które otrzymają wraz z Pojazdem;
3) niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego o nieprawidłowościach w pracy Pojazdu, a także o uszkodzeniu, unieruchomieniu lub zniszczeniu Pojazdu;
4) zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą w szczególności poprzez zamknięcie Pojazdu oraz uruchomienie wszystkich zamontowanych w nim urządzeń chroniących Pojazd przed kradzieżą przy każdorazowym jego opuszczeniu;
5) zabezpieczenia z należytą starannością, poza Pojazdem, kluczyków lub urządzeń umożliwiających otwarcie i sterowanie Pojazdem oraz dokumentów Pojazdu;
6) wykonania własnym kosztem i staraniem kontroli Pojazdu, tj. jego utrzymania w czystości, sprawdzania i uzupełniania poziomu oleju, płynu AdBlue, płynu hamulcowego, cieczy chłodzącej i płynu do spryskiwaczy, kontroli stanu ogumienia i ciśnienia, felg, kontroli sprawności świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych, wymiany żarówek;
7) zwrotu kompletu otrzymanych od Wynajmującego, przy wydaniu Pojazdu, dokumentów Pojazdu i kluczyków lub urządzeń umożliwiających otwarcie i sterowanie Pojazdem w momencie zwrotu Pojazdu Wynajmującemu;
8) zwrotu Wynajmującemu Pojazdu czystego wewnątrz i na zewnątrz;
9) udostępnienia Wynajmującemu Pojazdu w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego. Najemcy przysługuje prawo do korzystania z innego Pojazdu udostępnionego mu przez Wynajmującego na czas niezbędny do wykonania czynności wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

Niedozwolone działania dotyczące Pojazdu

41. Zakazane jest:

1) palenie tytoniu i papierosów elektronicznych w Pojeździe;
2) używanie Pojazdu do uruchamiania innych Pojazdów, a także holowanie innych Pojazdów, przyczep i innych;
3) dokonywanie przeróbek w Pojeździe lub zmian z zastrzeżeniem zmian wynikających z normalnego zużycia;
4) dokonywanie napraw w Pojeździe, za wyjątkiem czynności obsługi codziennej;
5) przekraczanie dopuszczalnej ładowności;
6) używanie Pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach, pokazach;
7) przewożenie zwierząt w Pojeździe, z wyjątkiem zwierząt przewożonych w specjalnej zamkniętej klatce do przewozu danego rodzaju zwierząt, skutecznie zabezpieczającej Pojazd przed zabrudzeniem;
8) oklejanie Pojazdu jakimikolwiek materiałami bez zgody Wynajmującego;
9) używanie Pojazdu na drogach i terenach niezdatnych i nie przeznaczonych do ruchu drogowego;
10) przewożenie Pojazdem materiałów lub substancji mogących powodować zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie Pojazdu;
11) prowadzenie Pojazdu po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Prawo odstąpienia od umowy najmu

42. Najemca od daty zawarcia umowy najmu do momentu odbioru Pojazdu jest uprawniony do odstąpienia od umowy najmu (rezygnacja).

Czynsz najmu i zakres odpowiedzialności Najemcy i osób którym został powierzony Pojazd

43. Czynsz najmu wynikający z zawartej przez Najemcę umowy najmu Pojazdu, za okres najmu objętym autoryzacją TUW, będzie pokrywany przez TUW wraz z dodatkowymi kosztami najmu, chyba że niniejsze Warunki Najmu stanowią inaczej albo okaże się, że Najemca nie jest Poszkodowanym ze zdarzenia objętego zgłoszeniem szkody do TUW z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego – w takim przypadku do Najemcy nie stosuje się niniejszych Warunków Najmu lecz Regulamin dostępny na stronie internetowej Wynajmującego www.abacuscars.pl a ponadto Najemca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego czynszu wynikającego z umowy najmu oraz wszystkich kosztów najmu pojazdu.

44. Postanowienia pkt 43 nie zwalniają Najemcy, Użytkownika ani też osoby lub podmiotu, którym użyczony został pojazd, z obowiązku zapłaty na rzecz Wynajmującego odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych w związku z najmem Pojazdu, w zakresie w jakim szkody te nie zostały pokryte przez rzeczywistego sprawcę, ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub ubezpieczyciela autocasco wynajmowanego Pojazdu.

45. W przypadku gdy szkoda w wynajmowanym pojeździe objęta jest odpowiedzialnością ubezpieczyciela autocasco Najemca nie jest obciążany udziałem własnym w szkodzie, chyba że okaże się, że Najemca nie jest Poszkodowanym ze zdarzenia objętego zgłoszeniem szkody do TUW z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego – w takim przypadku do Najemcy mają zastosowanie Ogólne Warunki Najmu Pojazdu dostępne na stronie internetowej Wynajmującego, w tym wskazane w tych warunkach limity udziału własnego w szkodzie.

Awarie, uszkodzenia i kradzież Pojazdu

46. W przypadku uszkodzenia, kolizji, zniszczenia lub kradzieży Pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego (tj. w terminie do 12 godzin od chwili zajścia zdarzenia lub powzięcia przez Najemcę informacji o zdarzeniu) poinformowania Wynajmującego o powyższych zdarzeniach (e-mail szkody@abacuscars.pl telefon 601 540 764) oraz natychmiastowego zgłoszenia tych zdarzeń Policji.

47. Najemca ma obowiązek dostarczenia Wynajmującemu – w terminie 24 godzin od chwili zdarzenia lub powzięcia przez Najemcę informacji o zdarzeniu:

1) wypełnionego druku zgłoszenia szkody znajdującego się w Pojeździe;
2) oświadczenia o trzeźwości kierującego w chwili zdarzenia;
3) imienia i nazwiska oraz adresu osoby, która faktycznie kierowała Pojazdem w chwili zdarzenia oraz numeru prawa jazdy tej osoby i daty jego ważności, o ile dane te są niezbędne do zgłoszenia szkody do zakładu ubezpieczeń i jej likwidacji;
4) dokumentów i kluczyków od Pojazdu;
5) oświadczenia sprawcy szkody, o ile zostało sporządzone.

48. Najemca ma obowiązek współdziałania z zakładem ubezpieczeń, który będzie likwidował szkodę, o której mowa w pkt 46 w tym także przedstawienia informacji i dokumentów niezbędnych do zlikwidowania szkody przez ubezpieczyciela.

49. W przypadku niewykonania przez Najemcę lub Użytkownika któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w pkt 46 – 48, Najemca odpowiada za powstałą szkodę, chyba, że wykaże istnienie przesłanek zwalniających go z odpowiedzialności wobec Wynajmującego (np. brak możliwości wypełnienia obowiązków na skutek stanu zdrowia po wypadku).

50. W przypadku awarii i unieruchomienia Pojazdu, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego (tj. w terminie do 12 godzin od chwili zajścia zdarzenia lub powzięcia przez Najemcę informacji o zdarzeniu) poinformowania Wynajmującego o powyższych zdarzeniach (e-mail: autoryzacje@abacuscars.pl, telefon 601 540 764) wraz ze wskazaniem miejsca w jakim pojazd się znajduje. Wynajmujący udostępni Najemcy Pojazd zastępczy, odpowiadający segmentowi pojazdu pierwotnie wynajętego, w terminie do 2 godzin od chwili poinformowania Wynajmującego o awarii i unieruchomieniu Pojazdu jeżeli do unieruchomienia Pojazdu doszło na terytorium Polski. Udostępnienie pojazdu z segmentu niższego niż pojazd pierwotnie wynajęty możliwe jest tylko w przypadku gdy Najemca wyrazi na to zgodę.

51. Wynajmujący nie ma obowiązku udostępnienia Pojazdu zastępczego zgodnie z pkt 50 w przypadku gdy:

1) do uszkodzenia Pojazdu doszło z winy osoby innej niż Najemca lub Użytkownik, chyba że sprawca szkody objęty jest w TUW ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
2) unieruchomienia Pojazdu nastąpiło poza terytorium Polski;
3) szkód parkingowych, aktów wandalizmu i pozostałych zdarzeń, chyba że wskutek ich wystąpienia korzystanie z Pojazdu stało się niemożliwe;
4) uszkodzenia, przebicia opony, uszkodzenia felg.

Zasady odpowiedzialności Najemcy

52. Najemca ponosi wobec Wynajmującego pełną odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych na skutek działania lub zaniechania Najemcy, Użytkownika oraz osób trzecich, którym Pojazd zostanie udostępniony przez Najemcę lub Użytkownika, z zastrzeżeniem poniższych ustępów. Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy m.in. następujących przypadków:

1) Prowadzeniu Pojazdu po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, bądź bez wymaganych uprawnień;
2) ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji;
3) nie zatrzymania się do kontroli drogowej;
4) wykorzystania pojazdu do popełnienia przestępstwa;
5) wyjazdu Pojazdem poza terytorium Unii Europejskiej bez uprzedniej zgody Wynajmującego udzielonej zgodnie z pkt 18;
6) wyjazdu Pojazdem poza terytorium Polski w ramach Unii Europejskiej bez uprzedniego poinformowania o tym Wynajmującego zgodnie z pkt 18;
7) niedopełnienia obowiązku zwrotu dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży Pojazdu skutkującego odmową wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży Pojazdu;
8) niedopełnienia obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania z przyczyn leżących po stronie Najemcy;
9) uczestnictwa Pojazdu w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach, testach i innych tego typu imprezach;
10) uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka, lub urządzenia umożliwiającego otwarcie lub sterowanie Pojazdem;
11) uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów Pojazdu;
12) uszkodzenie, zgubienie tablicy rejestracyjnej, naklejki rej. na szybie;
13) utrata gwarancji na Pojazd;
14) zatankowanie Pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa;
15) uszkodzenie lub utrata kołpaka, chyba że uszkodzenie lub utrata są wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zarządca drogi;
16) uszkodzenie lub utrata felgi aluminiowej, chyba że uszkodzenie lub utrata są wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zarządca drogi;
17) uzupełnienie brakującego paliwa do pełnego baku;

18) złamanie zasad przewożenia zwierząt;
19) zwrot brudnego Pojazdu (szkodą jest koszt jaki Wynajmujący poniesie w związku umyciem pojazdu w profesjonalnej myjni);
20) zwrot Pojazdu z plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku (szkodą jest koszt jaki Wynajmujący poniesie w celu wyprania poplamionych elementów).

53. W przypadku utraty lub uszkodzenia Pojazdu odpowiedzialność, o której mowa w pkt 52 ogranicza się do pokrycia rzeczywistej szkody w pojeździe w zakresie w jakim nie została ona pokryta przez rzeczywistego sprawcę, ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub ubezpieczyciela autocasco wynajmowanego Pojazdu bądź inny podmiot. Najemca nie odpowiada za szkody wskazane w zdaniu poprzedzającym pomimo braku ich pokrycia przez sprawcę ubezpieczyciela lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, jeżeli wykaże że do ich powstania nie doszło na skutek zawinionego działania lub zaniechania Najemcy, Użytkownika lub osoby trzeciej, której zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Najemca lub Użytkownik powierzył pojazd (np. gdy przedstawi pisemne oświadczenie sprawcy szkody innego niż Najemca, Użytkownik lub osoba, której Najemca lub Użytkownik powierzyli Pojazd, w razie gdy sprawca nie jest znany przedstawi notatkę urzędową Policji z miejsca zdarzenia wskazującą na jego okoliczności lub gdy brak winy Najemcy, Użytkownika lub osoby której powierzono pojazd zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Najmu wynika z dokumentacji postępowania prowadzonego przez odpowiednie organy, w tym Policję lub Prokuraturę.

Kary umowne

54. Najemca zobowiązany jest do zapłaty następujących kar umownych:
1) demontaż, zamiana części w Pojeździe lub dokonanie zmian bez zgody Wynajmującego: 1.000,00 PLN;
2) wyjazd poza granicę Unii Europejskiej bez uprzedniej zgody Wynajmującego, o której mowa w pkt 18 Warunków Najmu: 2.500,00 PLN;
3) każdy przypadek kierowania Pojazdem przez osobę niebędącą Najemcą lub Użytkownikiem jeżeli udostępnienie tej osobie pojazdu nastąpiło wbrew postanowieniom niniejszych Warunków Najmu: 1.000,00 PLN
4) bezumowne korzystanie z Pojazdu: dwukrotność stawki dobowej czynszu najmu określonej w umowie najmu za każdą rozpoczętą dobę bezumownego korzystania z Pojazdu.

55. W przypadku gdy wysokość szkody przewyższy wysokość zastrzeżonej w pkt 54 kary umownej Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych zgodnie wynikających z Kodeksu cywilnego.

Reklamacje

56. Reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem umowy najmu przez Wynajmującego, w tym związane ze stwierdzeniem wad Pojazdu ograniczających jego przydatność do umówionego użytku lub uniemożliwiających jego używanie, mogą być złożone:
1) w formie elektronicznej pod adresem wynajem@abacuscars.pl;
2) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Spółki, tj. ul. Zakopiańska 58b, 30-418 Kraków lub przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. (Dz.U. poz. 1529) na adres: ul. Zakopiańska 58b, 30-418 Kraków;
3) osobiście do protokołu podczas zawierania umowy najmu lub protokołu zdawczo-odbiorczego;
4) Rekomenduje się wskazanie w reklamacji następujących danych:
   a) imienia i nazwiska osoby zgłaszającej reklamację;
   b) określenia przedmiotu reklamacji, reklamowanego okresu, nr rejestracyjnego Pojazdu;
   c) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
   d) żądania Najemcy;
   e) danych kontaktowych składającego reklamację.

57. Wynajmujący udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wynajmujący przekaże Najemcy pisemną informację z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia, wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określeniem przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie przekraczającego 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

58. Wynajmujący udzieli odpowiedzi na reklamacje na piśmie, przesyłając ją na adres Najemcy wskazany przez niego w reklamacji. Jeżeli Najemca złożył wniosek o udzielenie mu odpowiedzi pocztą elektroniczną otrzyma odpowiedź w tej formie.

59. Jeżeli Wynajmujący odmówi uznania reklamacji lub jeżeli Najemca nie zgadza się na załatwienie reklamacji w sposób proponowany przez Wynajmującego, Najemca – jeżeli jest konsumentem - może się zwrócić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów.

Postanowienia końcowe

60. Wszelkie zmiany umowy najmu wymagają formy pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności.

61. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od naliczania w całości lub w części kary umownej lub dochodzenia odszkodowania.

62. Abacus Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58b, 30-418 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000273990, kapitał zakładowy 500 000,00 PLN, o numerze NIP: 6771049527z chwilą podpisania umowy najmu staje się oddzielnym administratorem danych osobowych Najemców i Użytkowników. Dane osobowe będą przetwarzane przez Wynajmującego lub podmioty trzecie z nim współpracujące w celu realizacji umowy najmu pojazdu.

63. Niniejsze Warunki oraz umowa najmu Pojazdu podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu Pojazdu będą podlegać prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej.

64. Zmiany niniejszych Warunków dla swej skuteczności wymagają zawarcia pisemnego aneksu do Umowy o współpracy. Zamówienia pojazdów zastępczych złożone na podstawie niniejszych Warunków przed ich zmianą są realizowane na zasadach obowiązujących w dacie złożenia Zamówienia.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu - **Warunki Najmu Pojazdów Zastępczych** **……..**

Umowa cesji wierzytelności

Numer umowy Abacus Sp. z o. o. ……

zawarta w …… w dniu ..... pomiędzy :

……
Imię i Nazwisko/ Nazwa firmy

……
Adres/ siedziba

legitymująca(y) się dowodem osobistym nr: ……
zwanym dalej **CEDENTEM**

a

Abacus Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 58b, 30-418 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS: 0000273990, NIP: 677-10-49-527, REGON: 351047060

zwaną dalej **CESJONARIUSZEM**

§ 1.

1. Cedent, na warunkach określonych w niniejszej umowie [dalej: Umowa], przelewa na rzecz Cesjonariusza swoją wierzytelność - prawo do zwrotu kosztów z tytułu najmu pojazdu zastępczego - przysługującego Cedentowi w związku ze szkodą komunikacyjną z dnia ....., spowodowaną przez……., nr rejestracyjny:……., nr polisy OC ……., towarzystwo ubezpieczeń ……., [dalej: wierzytelność].
2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na Cesjonariusza wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenia o zaległe odsetki.
3. Cesjonariusz oświadcza, iż przyjmuje wierzytelność, o której mowa w §1.1. Umowy.

§ 2.

1. Cedent zobowiązuje się przekazać Cesjonariuszowi wszelkie dokumenty i udzielić wszelkich informacji koniecznych do skutecznego dochodzenia od towarzystwa ubezpieczeń wierzytelności, w szczególności dokumenty otrzymane w procesie likwidacji szkody od towarzystwa ubezpieczeń i inne dokumenty, które są związane z rzeczoną wierzytelnością.
2. Cedent zobowiązuje się do pełnej współpracy z Cesjonariuszem w zakresie dochodzenia od właściwego Towarzystwa ubezpieczeń wierzytelności, w szczególności w zakresie składania przed organami ochrony prawnej oświadczeń, wyjaśnień i zeznań. Naruszenie niniejszego paragrafu stanowić będzie istotne naruszenie Umowy i skutkować będzie możliwością odstąpienia od Umowy przez Cesjonariusza bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. Cedent niniejszym wyraża wolę zawiadomienia wierzyciela o dokonanej cesji i upoważnia Cesjonariusza do przedstawienia niniejszej Umowy właściwemu towarzystwu ubezpieczeń.

§ 3.

1. W przypadku, gdy Cedent w związku z korzystaniem z bezgotówkowego wynajmu pojazdu zastępczego poda informacje niezgodne z prawdą lub nie dostarczy dokumentów niezbędnych do dochodzenia roszczeń z tytułu najmu pojazdu zastępczego, Cesjonariusz zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy cesji, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
2. Cedent obowiązany jest informować Cesjonariusza o każdej zmianie swego adresu zamieszkania. W przypadku, gdyby Cedent nie poinformował o zmianie swego adresu, doręczenie oświadczenia o odstąpieniu jest skuteczne z chwilą doręczenia na adres znany Cesjonariuszowi.

§ 4.

1. Cesjonariusz może odstąpić od Umowy w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o danej okoliczności ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Cedent naruszył postanowienia §2 i § 3 Umowy;

§ 5.

1. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
3. Spory mogące powstać w związku z Umową rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Cesjonariusza.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Cedenta.

.....	.....
Abacus Sp. z o. o.	Najemca
(CZYTELNIE IMIĘ I NAZWISKO)	*(CZYTELNIE IMIĘ I NAZWISKO)*

Oświadczenie vat

Ja…….....**prowadzący działalność gosp./reprezentujący spółkę (niewłaściwe skreślić) pod nazwą**…….....

adres: ……

NIP…….……../PESEL…….……

oświadczam, że na dzień składania niniejszego oświadczenia jestem / nie jestem (niepotrzebne skreślić) płatnikiem podatku VAT w wymiarze 50% / w wymiarze 100% (niepotrzebne skreślić)

……. dnia…**……. R.**

……

Podpis

Oświadczenie dotyczące konieczności najmu pojazdu zastępczego

Ja, ……...

zamieszkały/a ……. będący/a właścicielem/użytkownikiem **(niepotrzebne skreślić)**

Uszkodzonego pojazdu ……. o numerze rejestracyjnym …….

Oświadczam, iż nie mam możliwości zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym pojazdem. W szczególności, nie przysługuje mi prawo najmu pojazdu zastępczego z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, umów leasingu i z innych źródeł.

Uszkodzony pojazd wykorzystywany jest do codziennego funkcjonowania, a pozbawienie mnie możliwości z korzystania z niego powoduje konieczność dokonania najmu pojazdu zastępczego.

W związku z powyższym, oświadczam, iż samochód zastępczy jest mi niezbędny do:

…….....

…….....

…….....

……. dnia…**……. R.**

……

podpis

..... dnia.....

Oświadczenie
o naprawie auta

Ja, nieżej podpisany/a .....

zobowiązuje się naprawić auto marki .....,

o numerze rej. ....., uszkodzone w wyniku kolizji powstałęj w dniu

..... zgłoszone w T. Ubezpieczeniowym .....

pod numerem szkody .....

.....

Poszkodowany

ABACUS CAR RENTAL

Odpis z dokumentów

Imię i Nazwisko:	
Adres zameldowania: Kod pocztowy/Miasto:	ul. …… ……
Data urodzenia:	
Miejsce urodzenia:	
Telefon:	

WYPIS DANYCH Z PASZPORTU*/DOWODU* (niepotrzebne skreślić*)

Seria i Numer:	
PESEL:	
Data wydania:	
Data ważności:	
Obywatelstwo:	
Kraj wydania:	
Organ wydający dokument:	

WYPIS Z PRAWA JAZDY

Seria i Numer:	
Data wydania:	
Data ważności:	
Kategoria:	
Kraj wydania:	
Organ wydający dokument:	

Oświadczam, że jestem właścicielem w/w okazanych dokumentów oraz potwierdzam zgodność powyższych danych z informacjami zawartymi w przedstawionych dokumentach pod rygorem odpowiedzialności karnej określonej w art. 270 i 275 kodeksu karnego (ust. z dn. 6 czerwca 1977r. Dz.U.Nr 88, poz. 553)*.

……. ……

Najemca **Wynajmujący**

*Informujemy, iż zgodnie z art. 270 kodeksu karnego podanie nieprawdziwych danych, jak również podrabianie i przerabianie dokumentów oraz używanie jako autentycznych lub podrobionych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zgodnie z art. 275 kodeksu karnego posługiwanie się dokumentami stwierdzającymi tożsamość innej osoby lub jej prawa majątkowe, kradzież lub przywłaszczenie dokumentów podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Konsekwencją powzięcia przez Wynajmującego wiadomości o naruszeniu w/w przepisów będzie natychmiastowe zawiadomienie organów ścigania o popełnieniu przestępstwa.

Protokół <u>przekazania</u> pojazdu do umowy najmu z dnia ……

Numer umowy Abacus Sp. z o. o. ……

Abacus Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 58b, 30-418 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS: 0000273990, NIP: 677-10-49-527, REGON: 351047060 zwany dalej **Wynajmującym,** przekazuje **Najemcy**

……

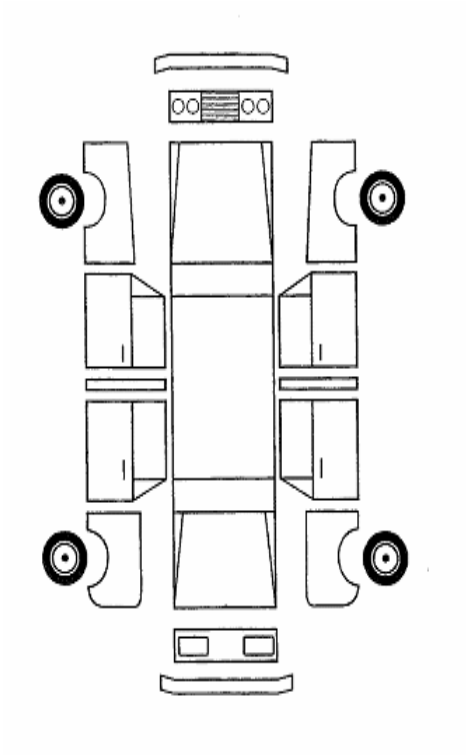
Imię i Nazwisko/ Nazwa firmy

……

Adres/ siedziba , telefon kontaktowy

DATA, GODZINA	
MIEJSCE	
MARKA/MODEL	
NR REJESTRACYJNY:	
STAN LICZNIKA:	
ILOŚĆ PALIWA:	
NASTĘPNY PRZEGLĄD: (przy stanie licznika)	

KOŁO ZAPASOWE	Dojazdowe	PEŁNOWYMIAROWE
ZESTAW NAPRAWCZY KOŁA	TAK	NIE
KOŁPAKI	ORYGINALNE	NIEORYGINALNE



Wyposażenie*:		
DOWÓD REJESTRACYJNY	TAK	NIE
POLISA	TAK	NIE
KSIĄŻKA GWARANCYJNA	TAK	NIE
REJESTR OBSŁUGI	TAK	NIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI	TAK	NIE
DYWANIKI	PRZÓD	TYŁ
CHLAPACZE	PRZÓD	TYŁ
ANTENA	TAK	NIE
TRÓJKĄT	TAK	NIE
GAŚNICA	TAK	NIE
PÓŁKA / ROLETA *	TAK	NIE
KPL. NARZĘDZI	TAK	NIE
APTECZKA	TAK	NIE
ALARM	TAK	NIE
OPONY	LETNIE	ZIMOWE
MARKA /ROZMIAR		

***NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ**

STAN POJAZDU (UWAGI)

……

……

NAJEMCA OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ ZE STANEM TECHNICZNYM POJAZDU UZNAJE GO ZA ZDATNY DO UŻYTKU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM I WŁAŚCIWOŚCIAMI.

……..

Abacus Sp. z o. o.

(Osoba wydająca pojazd)

(CZYTELNIE IMIĘ I NAZWISKO)

……..

Najemca

(CZYTELNIE IMIĘ I NAZWISKO)

Miejscowość, data

…….

PEŁNOMOCNICTWO

Nazwa firmy:……..

Adres:……..

KRS/ NIP :……

Dane uprawnionego/ych w KRS reprezentanta/ów:…….

…….

Niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa Pani/Panu……....., zamieszkałej/mu ……

……, posiadającej/mu PESEL:…….

- do zawierania w imieniu spółki umów najmu pojazdów zastępczych z OC sprawcy.

- do zawierania w imieniu spółki- jako cesjonariusza umów przelewu wierzytelności z tytułu korzystania z auta zastępczego przysługującego poszkodowanym od towarzystw ubezpieczeniowych likwidujących szkody i sprawcy kolizji,

- do podpisania wszelkich innych dokumentów związanych z najmem pojazdów zastępczych i zawieranych umów.

Pełnomocnictwo nie obejmuje prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw i jest ważne do odwołania.

……

……

Czytelny podpis(imię i nazwisko i zajmowane stanowisko) Mocowawcy/ów i pieczątka firmy

UPOWAŻNIENIE WŁAŚCICIELA POJAZDU

Ja, niżej podpisany/a, ……

zamieszkały/a w ……, przy ul. ……

legitymujący/a się dowodem osobistym nr……, PESEL……

niniejszym oświadczam, iż:

1. jestem właścicielem pojazdu ……

nr rejestracyjny ……

2. upoważniam Panią / Pana ……

legitymującą / ego się dowodem osobistym nr ……, PESEL ……

do podpisania w moim imieniu wszelkich dokumentów związanych ze szkodą komunikacyjną z dnia

…… [nr szkody……]

likwidowaną przez……

w szczególności do zawarcia umowy najmu auta zastępczego, dokonania w moim imieniu cesji wierzytelności przysługującej mi do towarzystwa ubezpieczeń w związku z najmem auta zastępczego – na rzecz Abacus Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 58b, 30-418 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS: 0000273990, NIP: 677-10-49-527, REGON: 351047060

…… dnia ……r. ……

podpis(y), pieczęć

OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA POJAZDU

Numer umowy Abacus Sp. z o. o. ……

Ja, niżej podpisana/y, …… zamieszkała/y w

…….. legitymująca/y się dowodem osobistym

nr……, PESEL……..,

niniejszym oświadczam, iż:

1. Jestem współwłaścicielem pojazdu …….…… nr rejestracyjny ……..……

2. Upoważniam Panią / Pana ……..… legitymującą/ego

się dowodem osobistym nr ....., PESEL ……..… do podpisania w

moim imieniu wszelkich dokumentów związanych ze szkodą komunikacyjną z dnia

…….... nr szkody……..…….. likwidowaną

przez ……..... w szczególności do zawarcia

umowy najmu pojazdu zastępczego, dokonania w moim imieniu cesji wierzytelności przysługującej mi od

towarzystwa ubezpieczeń w związku z najmem pojazdu zastępczego – na rzecz – Abacus Sp. z o.o., ul.

Zakopiańska 58b, 30-418 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS: 0000273990, NIP: 677-10-49-527,

REGON: 351047060

..... dnia ..... r. .....

Najemca

(CZYTELNIE IMIĘ I NAZWISKO)